

0011144-44.2011.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Eneias Basilio Alcantara

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. Eneias Basilio Alcantara, qualificado nos autos, está sendo processado pela suposta prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O i. Promotor de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011144-44.2011.8.26.0047

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0011144-44.2011.8.26.0047 - 2012/000842

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Eneias Basilio Alcantara

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. Eneias Basilio Alcantara, qualificado nos autos, está sendo processado pela suposta prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O i. Promotor de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade do acusado, porque teria se operado a prescrição (fl. 160).

O cálculo prescricional encontra-se acostado à fl. 158.

É a síntese. Decido.

2. Os fatos teriam ocorrido em 07/05/2011 e a denúncia foi recebida em 15/05/2012 (fl. 158), salientando-se que a pena prevista para o delito é a de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Em 21/09/2012, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 65), não tendo sido o réu localizado para citação, até a presente data.

Tendo em vista que o art. 30 da Lei 11.343/06 prevê a prescrição em dois anos, bem como que, no caso em exame, transcorreu lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia, a suspensão do feito e a data de hoje, há de ser decretada a extinção do presente feito, pela prescrição.

No tocante à prescrição, Guilherme de Souza Nucci leciona que não pode ser suspensa indefinitivamente, pois isso equivaleria tornar o delito imprescritível, o que somente ocorre, por força de preceito constitucional, com o racismo e o terrorismo. Assim, por ausência de previsão legal, tem prevalecido o entendimento de que a prescrição fica suspensa pelo prazo máximo da pena em abstrato previsto para o delito. Depois, começa a correr normalmente (in Código de Processo Penal Comentado. 3º Edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p.606).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL ART. 366, DO CPP. PRAZO DE DURAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. 1- O período de suspensão do prazo prescricional, nos casos do art. 366 do CPP, é regulado pelo máximo da pena cominada para o delito. 2- Considerada a pena máxima cominada no tipo penal, que é de dois anos de detenção, a prescrição opera-se em quatro anos. 3- Suspenso o feito há mais de onze anos, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. RECURSO DESPROVIDO (TJRS, Recurso Crime Nº 71002833622, Turma Recursal Criminal, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 22/11/2010).

3. Posto isso,

Por se tratar de matéria de ordem pública, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Eneias Basilio Alcantara, pela prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV, 1ª figura, do Código Penal e art. 30 da Lei 11.343/06.

Intime-se o acusado, por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Proceda-se às anotações e às comunicações de praxe.

Não havendo mais providências a serem adotadas nestes autos, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Caso contrário, certifique-se e tornem conclusos.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA